

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el “mapa” para ubicar la materia (p. ej., jurisdicción contable, fiscalización o responsabilidad). Luego repasa en “secciones” las reglas clave con trazabilidad a artículos. Finalmente, verifica la literalidad en la norma. Si preparas casos, consulta también “plazos” para el dato temporal y “diferencias” para contrastes que evitan confusiones.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Tribunal de Cuentas: naturaleza, jurisdicción y fiscalización	1.1;1.2;2.a);9.1-2	Define su carácter de supremo órgano fiscalizador, su jurisdicción sobre todo el territorio y su función fiscalizadora sobre legalidad, eficiencia, economía, transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género.
Enjuiciamiento contable: alcance, límites y compatibilidades	15.1-2;16;Art.17.1-3;Art.18.1-2	Delimita qué hechos se someten a jurisdicción contable, excluye el control de asuntos del Tribunal Constitucional y concreta compatibilidad con potestad disciplinaria y penal.
Organización interna y órganos con atribuciones	19;21.1-3;22.1-2;27-28;29-32	Recoge órganos (Presidente, Pleno, Comisión de Gobierno, Secciones, Fiscalía y Secretaría General) y funciones de Presidente/Pleno/Comisión, además del marco de nombramientos.
Competencias, instrucción y fiscalización delegada	25;26.1-4;26.3	Determina que los Consejeros resuelven juicios (instancia) y fija quién instruye procedimientos de reintegro por alcance y la delegación posible en órganos de fiscalización autonómicos.
Rendición de cuentas y colaboración: requerimientos e incumplimiento	7.1-3;42.2-3	Regula la colaboración obligatoria con solicitudes del Tribunal y las medidas ante incumplimiento: formación de oficio de cuenta retrasada, multas coercitivas y propuesta de cese/suspensión/destitución/separación.
Responsabilidad contable: directas, subsidiarias, exenciones y límites	38.1-5;39.1-3;40.1-2;43.1-2	Explica responsabilidad directa solidaria por menoscabo de caudales/efectos públicos, la subsidiaria por negligencia o demora cuando no procede el resarcimiento total o parcial y supuestos de exención/atenuación.
Informes y publicidad institucional de la fiscalización	10;12.1-2;13.1-3;14.1-2	Prevé examen de la Cuenta General, obligación de constar infracciones con indicación de responsabilidad y elevación/publicación de informes y remisión anual a Asambleas de CCAA, con atención a medidas propuestas.
Eficacia de resoluciones y recursos; medios de garantía	41.1-2;49	Establece recurribilidad ante el Tribunal de Cuentas de responsabilidades declaradas por la Administración y posibilidad de recurso de casación y revisión ante el Tribunal Supremo.
Garantías del personal del Tribunal: incompatibilidades y estatuto	3.1;33.1-4;34;35.1;36;37.1-2	Regula gobierno y régimen interior del Tribunal, límites para designaciones (prohibiciones/causas) y estatuto de miembros respecto a remoción, responsabilidad y compatibilidad.

3. Fiscalización externa: finalidad, objeto y expresión de resultados (arts. 2.a);9.1-2;10;12.1-2;13.1-3)

Objeto y criterios de la fiscalización

- La función fiscalizadora se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera a legalidad, eficiencia, economía y transparencia.
- El análisis incluye sostenibilidad ambiental e igualdad de género y la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos.

Resultados: informes, elevación y publicación

- El resultado se expone mediante informes o memorias ordinarias/extraordinarias y mociones o notas elevadas a las Cortes Generales y publicadas en el BOE.
- Idéntico informe se remite anualmente a las Asambleas Legislativas de las CCAA; el informe anual incorpora Memoria de actuaciones jurisdiccionales.

4. Jurisdicción contable: extensión, límites y relación con otras potestades (arts. 15.1-2;16;Art.17.1-3;Art.18.1-2)

Extensión y límites

- Se extiende a alcances de caudales/efectos públicos y a obligaciones accesorias constituidas en garantía de la gestión.
- No corresponde a la jurisdicción contable el enjuiciamiento de asuntos atribuidos al Tribunal Constitucional.

Compatibilidad y efectos del pronunciamiento

- La jurisdicción contable es compatible con potestad disciplinaria y con actuación de la jurisdicción penal respecto de unos mismos hechos.
- La decisión no produce efectos fuera del ámbito de la jurisdicción contable; cuando hay delito, la responsabilidad civil se determina en el ámbito de competencia.

5. Organización y atribuciones internas del Tribunal (arts. 1.1;19;20;21.1-3;22.1-2;27;28;29-32)

Órganos y constitución básica

- El Tribunal se organiza con Presidente, Pleno, Comisión de Gobierno, Secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento, Consejeros, Fiscalía y Secretaría General.
- El Pleno integra doce Consejeros de Cuentas (uno Presidente) y el Fiscal; el quórum válido exige dos tercios de sus componentes.

Funciones gubernativas y nombramientos

- Presidente: representación, convocatoria y presidencia del Pleno y Comisión de Gobierno, voto de calidad y jefatura superior del personal, además de disponer gastos y contratación.
- El Presidente es nombrado por el Rey a propuesta del Tribunal en Pleno; los Consejeros se designan por Congreso y Senado (presencia equilibrada mínima 40% por sexo).

6. Instrucción de procedimientos y delegación (arts. 25;26.1-4)

Quién instruye y resolución de juicios

- La instrucción de procedimientos de reintegro por alcance se efectúa por Delegados Instructores.
- Los Consejeros de Cuentas resuelven en primera o única instancia los juicios de las cuentas.

Régimen de designación y delegación autonómica

- El cargo de Delegado Instructor es de obligada aceptación y los Delegados se nombran entre funcionarios de la provincia donde ocurrieron los actos o del propio Tribunal.
- En CCAA con órganos propios de fiscalización, el Tribunal puede delegar la instrucción de procedimientos jurisdiccionales para enjuiciar responsabilidad contable.

7. Colaboración y compulsión: requerimientos e incumplimiento (arts. 7.1-3;42.1-3)

Deber de colaborar

- El Tribunal puede exigir colaboración: datos, estados, documentos, antecedentes o informes solicitados para funciones fiscalizadoras o jurisdiccionales.
- La petición se efectúa por conducto del Ministerio, Comunidad Autónoma o Corporación Local correspondiente.

Medidas ante incumplimiento

- Quien incumpla la rendición/justificación/examen en plazo o no solvente reparos será compelido por requerimiento conminatorio del Tribunal.
- Si el requerimiento no se atiende en el improrrogable plazo: puede formarse de oficio la cuenta retrasada, imponerse multas coercitivas y proponerse suspensión/destitución/cese/separación del servicio.

8. Responsabilidad contable: directas y subsidiarias, transmisión y exenciones (arts. 38.1-5;39.1-3;40.1-2;43.1-2;38.4;38.5)

Directas y subsidiarias

- Responsabilidad directa: quien por acción u omisión contraria a la Ley origine menoscabo de caudales/efectos públicos queda obligado a indemnización; además, la responsabilidad directa es solidaria y comprende todos los perjuicios.
- Responsabilidad subsidiaria: procede por negligencia o demora en obligaciones atribuidas expresamente y exige que las directas no puedan hacerse efectivas en términos del resarcimiento total o parcial.

Exenciones, atenuación y límites cuantitativos

- Exención: actos amnistiados; obediencia debida si se advirtiera por escrito la imprudencia o ilegalidad con razones; y retraso por incumplimiento de obligaciones específicas de otros, si se hizo constar por escrito.
- Atenuación/límites: puede atenuarse cuando el esfuerzo exigido sea desproporcionado; no hay responsabilidad subsidiaria si se prueba imposibilidad de cumplir con medios disponibles.

9. Eficacia de resoluciones, recursos y relación con el procedimiento administrativo (arts. 41.1-2;42.4;49)

Recurribilidad y conocimiento del Tribunal

- Las resoluciones de la Administración que declaren responsabilidades contables son recurribles ante el Tribunal de Cuentas y resueltas por la Sala correspondiente.
- Si existen normas específicas en vía administrativa, la autoridad que incoe el expediente lo comunica al Tribunal, que puede recabar en cualquier momento el conocimiento.

Recursos y posible actuación penal/culpa

- Las resoluciones del Tribunal de Cuentas son susceptibles de recurso de casación y revisión ante el Tribunal Supremo en los casos y forma de su Ley de Funcionamiento.
- Cuando proceda, el Tribunal puede pasar el tanto de culpa al Fiscal general del Estado por delito de desobediencia.

10. Estatuto de miembros: independencia, prohibiciones y responsabilidad (arts. 5;33.1-4;34;35.1;36;37.1-2)

Independencia e inamovilidad

- El Tribunal ejerce sus funciones con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico.
- Presidente y Consejeros no pueden ser removidos salvo por agotamiento de mandato, renuncia aceptada por las Cortes Generales, incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave.

Incompatibilidades y responsabilidades

- La función pública en el Tribunal es incompatible con cualquier otra función, destino o cargo y con el ejercicio profesional o intervención en actividades que puedan perjudicar imparcialidad o independencia.
- La responsabilidad civil o criminal de los miembros, en ejercicio de sus funciones, se exige ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.

11. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Examen y comprobación de la Cuenta General del Estado (plazo desde la rendición)	seis meses	10

12. Diferencias y puntos de confusión

Jurisdicción contable vs. asuntos del Tribunal Constitucional (exclusión): La jurisdicción contable excluye el enjuiciamiento de asuntos atribuidos a la competencia del Tribunal Constitucional (Art. 16).

Reintegro/compulsión por incumplimiento de cuentas (requerimiento conminatorio) vs. fiscalización externa y sus informes: La fiscalización externa culmina en informes/memorias publicados y elevación a Cortes/CCAA (12 y 13), mientras que la compulsión opera mediante requerimiento conminatorio y medidas por incumplimiento en plazo (42).

13. Cierre de repaso

Cuando estudies, alterna: (1) localizar en el mapa la materia del caso, (2) confirmar en “secciones” la regla aplicable con artículo, y (3) revisar en “plazos” el único dato temporal explícito. Si hay duda entre exclusiones o compatibilidades, mira “diferencias” para evitar errores de delimitación.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.